

1502641-59.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SERGIO CASTRESI DE SOUZA CASTRO

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2206678/2022 - CPJ PRAIA GRANDE, 26453368 - CPJ PRAIA GRANDE, 2206678 - 02º D.P. PRAIA GRANDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL ROBERTO ALLAH TEODORO

Juiz(a) de Direito: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande-SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502641-59.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502641-59.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2206678/2022 - CPJ PRAIA GRANDE, 26453368 - CPJ PRAIA GRANDE, 2206678 - 02º D.P. PRAIA GRANDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL ROBERTO ALLAH TEODORO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO CASTRESI DE SOUZA CASTRO

Segue sentença em 2 (duas) laudas.

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra GABRIEL ROBERTO ALLAH TEODORO, porque, em tese, no dia 31 de julho de 2022, por volta de 17h37, na Rua da Serenidade, nº 1057, no bairro Jardim Melvi - Praia Grande/SP, o réu foi preso em flagrante pela polícia militar, pois guardava e mantinha em depósito drogas, consistentes em cento e quarenta e sete pinos de cocaína, trinta e três pedras de crack, vinte porções de haxixe, vinte e nove porções de skunk e trinta porções de maconha, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 259,00 em dinheiro.

O réu apresentou defesa prévia às fls. 84/85.

A denúncia foi recebida a fl. 86, designando-se audiência de instrução.

Laudo definitivo positivo de fls. 103/106.

Em audiência realizada virtualmente, por meio do aplicativo Microsoft Teams, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum, interrogando-se o réu ao final. As partes ofereceram alegações finais por meio oral. O Ministério Público e a Defesa postularam a absolvição do acusado. Foi revogada a prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura.

A pretensão punitiva é improcedente.

Com efeito, em que pese a materialidade do crime de tráfico estar comprovada, a autoria é incerta sendo caso de aplicação do princípio *in dubio pro reo*. Em juízo, sob o crivo do contraditório, como bem lembrado pelo Parquet, e realçado pela nobre Defesa, o réu negou a traficância e os policiais não foram firmes no sentido de informar que a droga pertencia ao réu, diante das circunstâncias em que elas foram localizadas, debaixo de uma pedra a cerca de quatro metros do local da abordagem.

Merece destaque o fato de que os policiais militares não surpreenderam o réu em atividade típica de mercancia e muito menos na posse das drogas apreendidas, ou mesmo mexendo na indigitada pedra, somente suspeitando de sua atitude.

Logo, muito embora o acervo probatório se mostre seguro para a comprovação da materialidade delitiva, não se pode dizer o mesmo acerca da autoria, haja vista a fragilidade, nessa seara específica, dos elementos de prova constantes nos autos.

Em outras palavras, a instrução probatória do feito não se mostrou hábil a esclarecer se as drogas encontradas na rua, debaixo de uma pedra, seriam, de fato, de propriedade do réu, o qual poderia estar no local, por qualquer outro motivo.

Tais dúvidas quanto à dinâmica dos fatos, não solucionadas a contento pela produção das provas em juízo, devem beneficiar a defesa, tornando de rigor a absolvição dos acusados no tocante ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em homenagem ao princípio do *in dubio pro reo*.

Ante o exposto, absolvo o acusado GABRIEL ROBERTO ALLAH TEODORO da imputação da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P.I.C.

Praia Grande, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA